

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCONARIAS/OS DE CARRERA, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA GESTIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES PUBLICADAS EN EL B.O.P. NUM. 233, DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2023.

INSTRUCCIONES

- 1º) El ejercicio práctico consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el aspirante (Supuesto nº1 o Supuesto nº2), entre los dos propuestos por el Tribunal, relacionados con las Materias Específicas del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta. Al inicio del cuadernillo de respuestas el/la aspirante deberá indicar el número de supuesto.
- 2º) Rellene los datos personales y firme la hoja identificativa.
- 3º) Utilice bolígrafo, en ningún caso lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.
- 4º) Cumplimente el recuadro habilitado en el cuadernillo con el código que aparece en la hoja identificativa. Para preservar su identidad, no firme ni ponga datos personales en el cuadernillo de respuestas.
- 5º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
- 6º) Se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la capacidad de análisis, la sistemática y la capacidad de expresión escrita del aspirante. La puntuación de cada pregunta viene detallada en el supuesto elegido.
- 7º) La puntuación total del ejercicio práctico será la resultante de la suma de las obtenidas en cada una de las preguntas que lo integran. Todas las respuestas deben ser razonadas con indicación de los preceptos legales o reglamentarios que las fundamenten.
- 8º) El tiempo para la realización del ejercicio será de dos horas.
- 9º) Está permitido el uso de calculadora, no permitiéndose aquellas que puedan almacenar información o transmitirla.
- 10º) No está permitido el uso de códigos legislativos, doctrina jurisprudencial o material similar.
- 11º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.
- 12º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante. Levante la mano y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio.

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCONARIAS/OS DE CARRERA, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA GESTIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES PUBLICADAS EN EL B.O.P. NUM. 233 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023.

SUPUESTO Nº 1

- A) Con motivo del lanzamiento de una campaña institucional, el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén precisa contratar un servicio de atención telefónica y electrónica a los ciudadanos durante un periodo de 15 meses, estando previsto que el contrato se inicie el 1 de Octubre de 2024 y finalice el 31 de diciembre del 2025. Se prevé una prórroga por otros 15 meses.**

El presupuesto base de licitación es de 300.000€ (IVA incluido), que se imputará a la aplicación presupuestaria correspondiente de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

2024: 50.000€

2025: 250.000€

IVA: 21%

Adjudicado el contrato, en la fase de ejecución del mismo la Administración detecta que el adjudicatario ha incurrido en una serie de incumplimientos en relación con las obligaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) por lo que decide aplicar las penalidades previstas en el mismo.

Conteste a las siguientes preguntas justificando sus respuestas:

- 1.- Al calcular el valor estimado del contrato, ¿Qué se tendrá que tener en cuenta? (0,50 puntos).
- 2.- ¿El presente contrato está sujeto a regulación armonizada? (0,50 puntos).
- 3.- El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una garantía. ¿Cómo se calculara si es a precios unitarios? ¿Y sí es por la totalidad? (1 punto).
- 4.- Respecto a las penalidades a imputar al adjudicatario, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) ¿Cómo se calculará su cuantía? (1 punto).
- 5.- Se ha detectado que se están produciendo retrasos en el pago de las facturas derivadas del contrato. Si la Administración se retrasa y no paga en el plazo previsto en la LCSP, ¿Qué consecuencias tendría? (1 punto).
- 6.- Según la LCSP, ¿El contrato de servicio de atención telefónica y electrónica a los ciudadanos exigirá clasificación? (0,50 puntos)
- 7.- El PCAP no prevé la posibilidad de modificación del contrato, ¿Sería posible su modificación?. En el caso de que fuera posible, ¿Hasta cuánto podría modificarse? (1 punto).
- 8.- ¿Qué plazo máximo se establece para este contrato en la LCSP? (0,50 puntos).

9.- Teniendo en cuenta que este contrato sí supone el tratamiento de datos personales, según lo estipulado en el art. 122.2 de la LCSP, ¿Qué documentación será imprescindible presentar por la empresa adjudicataria antes de la formalización del contrato? (1 punto).

10.- De conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 219/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a libre circulación de estos datos:

10.1 - ¿Qué será necesario realizar para ejecutar el contrato de servicios de atención telefónica y electrónica? (0,50 puntos).

10.2 - ¿Qué contenido comprende este acto? (1 punto).

10.3.- ¿De qué forma habría de constar este acto? (0,50 puntos).

B) El municipio de Castejar cuenta con 35.000 habitantes y el Alcalde se plantea las siguientes dudas a la hora de la composición de sus órganos colegiados y funcionamiento. Afirma que va a convocar el Pleno en sesiones ordinarias cada 3 meses, que la constitución de las mismas sería válida con un mínimo de 7 miembros, siendo además este número el mínimo legal de miembros que deben solicitar las sesiones extraordinarias.

Ante estas afirmaciones aclare razonadamente las siguientes cuestiones:

11.- ¿Es correcta la periodicidad indicada? ¿Es correcto el número legal de miembros para su válida constitución? ¿Cuál será el número legal mínimo de miembros para la celebración de una sesión extraordinaria? (0,50 puntos).

12.- En el desarrollo de las sesiones, ¿Qué tipo de intervenciones pueden realizar los miembros de la Corporación? (1 punto).

C) D. Antonia García que dispone de diferentes vehículos solicita información al Ayuntamiento de Castejar respecto de las siguientes cuestiones (justifique sus respuestas):

13.- Quiere vender un remolque con una carga útil de 700 kg y el comprador le exige el justificante de haber pagado el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Realice la liquidación de dicho impuesto (0,50 puntos).

14.- El día 30 de noviembre va a comprar un turismo de primera adquisición y le indican que debe justificar el pago del recibo. Indique si es correcta esta afirmación y para qué es necesario (0,50 puntos).

15.- Liquide el impuesto del turismo referido teniendo en cuenta que según la ficha técnica del vehículo tiene una potencia de 11,02 caballos fiscales y que su Ayuntamiento aplica sobre la misma el coeficiente máximo permitido (1 punto).

16.- Por último, realiza una consulta por una notificación de providencia de apremio que recibió ayer día 28 de noviembre de 2024 y, no entiende el recargo que le han puesto porque se le haya pasado pagar el recibo y sólo le han dado para pagar hasta el día 5 de diciembre. El importe notificado a pagar con el recargo de apremio reducido es de 132€. Ante las dudas suscitadas, conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

16.1- ¿Es correcto el plazo que le han dado para abonar la deuda? (0,25 puntos).

16.2- Determine el importe que hubiera pagado en período voluntario, qué tipo de recargos existen y en qué consiste cada uno de ellos (0,75 puntos).

16.3- Determine el contenido de la providencia de apremio (0,50 puntos).

D) Con la entrada de nuevo personal en el municipio de Castejar (que cuenta con 35.000 habitantes) se plantean las siguientes cuestiones:

Conteste razonadamente:

17.- ¿Puede el Alcalde nombrar personal eventual? Si es así, indique el límite de personas que pueden tener esta condición y si hay que realizar algún tipo de publicación o información al respecto (1 punto).

18.- ¿Cuántos miembros de la Corporación pueden tener dedicación exclusiva y cuál sería su retribución máxima, teniendo en cuenta que el Presidente del Gobierno tiene un sueldo de 90.010,20€, los Secretarios de Estado 77.893,18€ y los Subsecretarios 69.958€? (1 punto).

E) El Ayuntamiento de Castejar tiene la intención de adjudicar en régimen de concesión la gestión del abastecimiento de agua en el municipio. La entidad concesionaria es la que se relaciona con los usuarios en la gestión del servicio (altas, bajas, resolución de quejas...) y la que emite y percibe los recibos de los mismos.

Conteste las siguientes cuestiones razonando sus respuestas:

19.- Al tratarse de una concesión de servicios, ¿A quién se le atribuye el riesgo operacional? ¿En qué consiste dicho riesgo? (1 punto).

20.- ¿Requiere el contrato un previo estudio de viabilidad?. Indique la regulación normativa del contenido de dicho estudio y razone su respuesta (1 punto).

21.- ¿Qué tipo de Ordenanza ha de aprobar el Ayuntamiento para regular la exacción (prestación a exigir a los usuarios por el servicio)? Procedimiento para elaborar dicha Ordenanza. Recursos contra la misma.(1,50 puntos).

22.- ¿Los ingresos procedentes de la exacción tendrán el carácter de financiación afectada o pueden destinarse a financiar libremente gastos corrientes? (0,50 puntos).

SUPUESTO Nº 2

- A) El Ayuntamiento de Villagarzón (municipio de gran población) decide contratar a una empresa para la limpieza de las cristaleras de la fachada de un edificio público que alberga varios servicios municipales.**

Se establece que la duración del contrato será de un año con posibilidad de prórroga por un año más.

Presupuesto base de licitación: 69.000€

IVA: 14.490€

Total con IVA: 83.490€

Se acuerda su tramitación por el procedimiento abierto simplificado.

Conteste las siguientes preguntas justificando sus respuestas:

1.- ¿De conformidad con la clasificación establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), qué tipo de contrato es? ¿Podría tramitarse como procedimiento abierto simplificado? ¿Sería posible la tramitación por procedimiento abierto simplificado si el presupuesto base de licitación fuera de 140.000€? (1 punto).

2.- ¿Qué órgano es el competente para la aprobación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares? ¿Cabe recurso especial en materia de contratación contra dicho acto de aprobación? (1 punto)

3.- ¿Debe publicarse el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea? (0,50 puntos).

4.- El 7 de febrero de 2024 se publica el anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. De conformidad con lo establecido en el art. 159.3 de la LCSP y el calendario adjunto, se ha establecido un plazo de 18 días para la presentación de las proposiciones. Indique si es correcto ese plazo y cuando finalizaría (1 punto).

FEBRERO 2024

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

5.- La Mesa de contratación está formada por: Presidente, Vocales (el Secretario General y el Interventor General) y Secretario (Técnico del Servicio de Contratación -funcionario de carrera). ¿Se ajusta a derecho dicha composición? ¿Podría ser sustituido el Secretario General? ¿Podría ser funcionario interino alguno de los miembros de la Mesa? ¿Y personal eventual? (1 punto).

- B) D. Juan Valderrama va a realizar la venta de un inmueble urbano y el comprador D. Cecilio Sánchez le exige estar al día del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, motivo por el cual se presenta en una de las Unidades Territoriales de la Diputación Provincial de Jaén y solicita asesoramiento sobre las siguientes cuestiones, justifique razonadamente sus respuestas:**

6.- D. Juan Valderrama comprueba que lo tenía sin abonar porque estaba llegando el recibo a nombre de su madre, usufructuaria del bien y no al suyo como propietario. ¿Es correcto? (0,5 puntos)

7.- No entiende el importe de la cuota líquida resultante del recibo de este año que aún está en periodo voluntario. Determine la liquidación del impuesto justificadamente en base a los siguientes datos (1,5 puntos):

- El precio de adquisición en el año 2006 fue de 15.000€.

- El valor catastral de construcción es de 20.000€.

- El valor catastral del suelo es de 10.000€ y su valor de referencia de 25.000€.

- El tipo de gravamen que aplica su Ayuntamiento es el máximo posible e incrementa el tipo por ser un municipio en el que más del 80 por ciento de su superficie está representado por terrenos de naturaleza rústica.

8.- ¿A quién le correspondería el pago y qué plazo tendría para presentar la declaración del Impuesto sobre el "Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana"? (0,50 puntos).

9.- En el caso de no realizar dicha venta, D. Juan Valderrama se plantea realizar una obra cuyo presupuesto es de 10.000€ (21% IVA incluido) y con un beneficio empresarial estimado de 5.000€. Calcule el "Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras" si el coste real y efectivo de la obra fuera el presupuestado, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha establecido como tipo de gravamen el máximo permitido. Indique en qué momento se devengaría dicho impuesto (1 punto).

Por otra parte D. Juan Valderrama presenta en el Registro Electrónico General de la Diputación Provincial de Jaén una solicitud con fecha 23 de noviembre de 2024, por la cual solicita el ejercicio del derecho a la supresión de sus datos personales en relación con una carrera deportiva en la que participó en el año 2017, ya que cuando escribe su nombre y apellidos en el buscador de internet sale en la página web de la Diputación Provincial de Jaén su nombre, apellidos y número de documento nacional de identidad. Conteste las siguientes preguntas razonando justificadamente:

10.- ¿Está obligada la Diputación Provincial a suprimir sus datos? ¿Es necesario que concurran algunas circunstancias para que la Diputación Provincial proceda a su supresión? En su caso ¿Cuáles serían? (1 punto).

11.- ¿Debe la Diputación proceder a suprimir los datos personales publicados en su web? (0,50 puntos).

12.- ¿Cuál es el plazo del que dispone la Diputación Provincial para contestar la solicitud presentada de ejercicio del derecho de supresión? ¿Puede ser éste plazo objeto de prórroga? En su caso, ¿Por cuánto tiempo y con qué antelación habrá de informar la Diputación de la misma al D. Juan Valderrama? (1,25 puntos).

13.- El ejercicio del derecho de supresión ¿Tiene límites? En su caso, enumérelas (1,50 puntos).

C) D. Manuel Sánchez solicita al Ayuntamiento de Castejar una licencia que le fue denegada.

Un empleado de Correos se presenta en su domicilio para notificarle la Resolución pero D. Manuel Sánchez no se encuentra allí en ese momento. Al no haber nadie en el domicilio, se hace cargo de la notificación el portero del edificio y firma el acuse de recibo correspondiente. El portero se olvida de entregar la carta a D. Manuel Sánchez.

Transcurrido un tiempo, D. Manuel Sánchez extrañado por no saber nada de la petición de la licencia que había solicitado acude al Ayuntamiento, donde le informan que la licencia le fue denegada, que la Resolución le fue notificada en su momento habiendo devenido firme la misma.

Cuando regresa a su domicilio le pregunta al portero que le entrega la carta. D. Manuel Sánchez la abre y comprueba que la licencia le había sido denegada Sin embargo, no encuentra ninguna información sobre el plazo que tenía para recurrir.

Conteste a las siguientes preguntas justificando sus respuestas:

14.- ¿Se ha entregado la notificación correctamente? (0,75 puntos).

15.- ¿Cual es el contenido de la Resolución? (0,75 puntos).

D) La Diputación Provincial de Jaén tiene la intención de adjudicar la concesión administrativa demanial de dos plazas de aparcamiento de vehículos de su titularidad. En el Inventario de Bienes y Derechos figura el bien con carácter demanial (servicio público de estacionamiento de vehículos).

Conteste las siguientes cuestiones razonando jurídicamente las respuestas:

16.- ¿Qué normativa regula dicha concesión? Posible aplicación de la legislación contractual (1 punto).

17.- Según lo dispuesto en la legislación aplicable, ¿Cuál es la forma habitual para otorgar la concesión demanial? ¿Cabrá el otorgamiento directo de la concesión? ¿Es obligatorio establecer un canon al concesionario? (1 punto).

18.- Determine la duración de la concesión y el órgano competente (0,75 puntos).

19.- En el caso de que la naturaleza del bien fuese patrimonial, ¿Qué actuación previa al inicio del expediente de la concesión demanial ha de realizar la Diputación Provincial? (0,75 puntos).

20.- Recursos que puede interponer el interesado frente al Acuerdo/Resolución de concesión demanial (0,75 puntos).

Por otra parte, la Diputación Provincial de Jaén de conformidad con su Reglamento Orgánico quiere celebrar un Pleno Extraordinario para el "Debate sobre el Estado de la Provincia" siendo año de elecciones.

Conteste a las siguientes cuestiones:

21.- ¿Cuándo se celebra este tipo de Pleno Extraordinario? ¿Sería posible su celebración? (0,75 puntos).

22.- ¿Qué funciones ostenta la Presidencia? (0,75 puntos).

23.- ¿Qué asuntos se debaten en este Pleno Extraordinario? (0,50 puntos).

ANUNCIO

EJERCICIO TEÓRICO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCONARIAS/OS DE CARRERA, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA GESTIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES PUBLICADAS EN EL B.O.P. NUM. 233 DE FECHA 01 DE DIEMBRE DE 2023.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	D	31	C	61	D
2	A	32	B	62	A
3	A	33	C	63	A
4	B	34	A	64	D
5	C	35	D	65	A
6	D	36	C	66	B
7	B	37	A	67	A
8	D	38	B	68	C
9	C	39	C	69	A
10	A	40	B	70	B
11	C	41	B	71	C
12	D	42	C	72	A
13	A	43	A	73	A
14	C	44	A	74	D
15	A	45	B	75	A
16	B	46	B	76	A
17	A	47	B	77	D
18	C	48	A	78	B
19	C	49	C	79	D
20	A	50	C	80	C
21	D	51	B	RESERVA	
22	B	52	A	1	C
23	D	53	C	2	C
24	D	54	A	3	B
25	C	55	D	4	B
26	B	56	B	5	C
27	B	57	A		
28	A	58	B		
29	D	59	B		
30	C	60	A		

Las/os aspirantes dispondrán de 5 días hábiles a partir del siguiente a la publicación, para presentar las alegaciones/reclamaciones que estimen oportunas a través del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Jaén: <https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica>

